Fiche Syntec — Durée du travail, forfait jours et droit à la déconnexion

Nexalis Conseil — Direction des ressources humaines. Fiche de synthèse de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, à jour au 15 octobre 2026.

L'accord de branche prévoit trois façons d'organiser le temps de travail. Chez Nexalis, leur application concrète (jours de RTT, catégories concernées) est fixée par l'accord d'entreprise sur le temps de travail.

1. Les trois modalités

Modalité	Pour qui	Durée du travail	Rémunération minimale
Standard	ETAM ; les cadres peuvent aussi en relever	35 heures par semaine, 1 610 heures par an au plus	Salaire de base au moins égal à celui de 39 heures (ou de l'horaire pratiqué en 1999)
Réalisation de missions	Ingénieurs et cadres dont la rémunération atteint au moins le plafond de la Sécurité sociale	Horaire de 35 heures pouvant varier de 10 % au plus, 219 jours travaillés par an au maximum	115 % du minimum conventionnel
Autonomie complète (forfait annuel en jours)	Cadres très autonomes : au moins position 2.3, ou rémunération supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, ou mandataires sociaux	218 jours travaillés par an au maximum, journée de solidarité incluse	120 % du minimum conventionnel (122 % en position 2.3)

Les jours fériés légaux sont chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

2. Le forfait annuel en jours

Mise en place

Le forfait jours exige une **convention individuelle écrite** (contrat de travail ou avenant). Elle précise la nature des missions qui justifient l'autonomie, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération et le nombre d'entretiens de suivi. Refuser de signer un forfait jours n'est pas une faute et ne remet pas en cause le contrat.

Année incomplète

Pour une arrivée en cours d'année, le nombre de jours à travailler se calcule ainsi :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées ÷ 47

(47 semaines = 52 semaines moins 5 semaines de congés payés.)

Jours de repos et rachat

Document interne fictif (projet pédagogique Ynov). Sources : Accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, chapitre II (modalités standard, réalisation de missions, forfait annuel en jours) et chapitre X (droit à la déconnexion), modifié par les avenants du 1er avril 2014 et n° 2 du 13 décembre 2022 ; article 6.1 de la convention collective IDCC 1486 (Légifrance, KALITEXT000005679936, consulté le 15/10/2026).

Pour ne pas dépasser 218 jours, le salarié bénéficie de jours de repos, dont le nombre varie chaque année. Il les positionne par journées entières, en concertation avec sa hiérarchie.

Avec l'accord de l'employeur, il peut **renoncer à des jours de repos** contre une majoration de salaire d'au moins **20 % jusqu'à 222 jours** travaillés, et de **35 % au-delà**. Le nombre de jours travaillés ne peut jamais dépasser **230 jours**. La majoration est fixée par avenant au contrat.

Un **forfait réduit** (moins de 218 jours) est possible avec l'accord du salarié : la rémunération est alors proratisée et la charge de travail réduite en conséquence.

Protection de la santé

- Repos quotidien d'au moins **11 heures consécutives** et repos hebdomadaire d'au moins **35 heures consécutives** ; amplitude maximale d'une journée : **13 heures**.
- L'employeur tient un décompte des jours travaillés et des jours de repos, établi par le salarié sous son contrôle.
- En cas de surcharge ou d'isolement, le salarié peut lancer une **alerte écrite** : l'employeur le reçoit dans les **8 jours** et indique par écrit les mesures prises.
- Un **entretien individuel** a lieu au moins une fois par an sur la charge de travail, l'amplitude des journées, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, et la rémunération.
- Le salarié peut demander une visite médicale spécifique.

3. Droit à la déconnexion

Tout salarié a droit à la déconnexion. Concrètement :

- l'entreprise s'engage à ne pas le solliciter pendant ses temps de repos et de congés ;
- il n'est pas tenu de répondre aux sollicitations reçues pendant ces périodes ;
- il ne peut subir ni sanction ni reproche pour ne pas avoir répondu.

Une procédure d'alerte peut être prévue en cas d'usage répété des outils numériques pendant le repos. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, un **référent déconnexion** est nommé.

Document interne fictif (projet pédagogique Ynov). Sources : Accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, chapitre II (modalités standard, réalisation de missions, forfait annuel en jours) et chapitre X (droit à la déconnexion), modifié par les avenants du 1er avril 2014 et n° 2 du 13 décembre 2022 ; article 6.1 de la convention collective IDCC 1486 (Légifrance, KALITEXT000005679936, consulté le 15/10/2026).